

改正 令和7年10月2日告示第19号

目次

- 第1章 総則（第1条）
- 第2章 情報公開窓口の設置等（第2条・第3条）
- 第3章 開示請求の受付手続（第4条―第7条）
- 第4章 開示・非開示の決定等（第8条―第13条）
- 第5章 公文書の開示（第14条―第23条）
- 第6章 公文書の目録の作成（第24条・第25条）
- 第7章 不服申立ての処理（第26条―第32条）
- 第8章 実施状況の記録（第33条）
- 第9章 行政資料による情報提供（第34条・第35条）
- 附則

第1章 総則

（趣旨）

第1条 この要綱は、志摩広域行政組合情報公開条例（平成21年志摩広域行政組合条例第3号）第2条により準用する志摩市情報公開条例（平成16年志摩市条例第8号。以下「条例」という。）に定める公文書の開示及び情報提供（以下「情報公開」という。）に関する事務の取扱について必要な事項を定めるものとする。

第2章 情報公開窓口の設置等

（情報公開窓口の設置）

第2条 志摩広域行政組合事務局に（以下「事務局」という。）情報公開窓口を設置する。

（事務）

第3条 情報公開窓口で行う事務は、次のとおりとする。

- (1) 情報公開に係る相談及び案内
- (2) 公文書開示請求書（以下「請求書」という。）の受付（請求書の受理）
- (3) 開示・非開示の決定に当たっての事前協議
- (4) 情報公開に係る広報及び職員の意識啓発
- (5) 情報公開の公開状況の公表
- (6) 志摩広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会事務の処理
- (7) その他情報公開事務

2 主務所属（公文書を所管する所属をいう。ただし、同一内容の公文書が複数の所属に存在するときは、当該公文書を作成した所属又は当該公文書に係る事務事業の主体となっている所属をいう。以下同じ。）で行う事務は、次のとおりとする。

- (1) 主務所属に係る請求書の受付及び受理

- (2) 第三者からの意見聴取
- (3) 公文書の検索及び特定
- (4) 公文書の開示・非開示の決定及び通知
- (5) 公文書の開示
- (6) 公文書目録の備付け及び閲覧
- (7) 公文書の写しの交付等に伴う費用の徴収
- (8) 行政資料の収集、管理及び閲覧
- (9) 行政資料の写しの交付に伴う費用の徴収
- (10) 当該主務所属の開示・非開示の決定に対する審査請求及び訴訟の処理

第3章 開示請求の受付手続

(相談及び案内)

第4条 情報公開窓口は、公文書開示の相談があった場合において、相談の内容が条例の開示請求として対応すべきものかどうか確認し、公文書の開示に当たらない場合は、刊行物等の情報提供で対応する。

- 2 開示を求められた公文書が条例第16条（他の制度等との調整）に該当する場合は、この条例は、適用されないので、当該公文書に係る事務を所掌する主務所属への案内等を行う。

(公文書の特定)

第5条 主務所属は、開示を求められた公文書について、文書分類表、文書目録等により検索し、当該公文書の「件名」又は「内容」についての特定を行う。

- 2 情報公開窓口において公文書を特定する場合は、主務所属の職員の立ち会いの下に行うものとする。

(請求書の受付)

第6条 開示請求の方法は、次のとおりとする。

- (1) 請求者は、各実施期間の規則又は規程において定める請求書に必要な事項を記載して、原則として本人が請求書を提出する。
- (2) 代理人による請求については、代理関係を明らかにする委任状の提出を求めて確認する。
- (3) 口頭、電話等による公文書の開示の請求は、認めない。
- (4) 郵送、ファクシミリによる請求は、必要事項がすべて記載された請求書によるものであって、公文書が特定できる場合は、認める。
- 2 請求書の記入事項の確認の方法は、次のとおりとする。
 - (1) 「住所」欄には、個人の場合は住所を、法人等の場合は主たる事務所等の所在地を記入する。
 - (2) 市内に住所を有しない個人及び市内に主たる事務所を有しない法人等は、個人にあっては市内の通勤又は通学先、法人等にあっては市内に存する事務所等を記入する。
 - (3) 「氏名」欄は、押印を要しない。
 - (4) 「電話番号」欄は、請求書に確実に連絡できる番号（自宅、勤務先等）を記入する。
 - (5) 「開示を請求する公文書の件名又は内容」欄は、請求の対象となる公文書を特定するための欄であり、原則として件名目録の件名を記載し、これにより難しいときは、公文書を特定できるよう具体的に記入する。
 - (6) 請求書は、請求する公文書の件名ごとに1枚提出することを原則とするが、同一の主務所属の関連する内容の件名については、1枚の請求書にまとめて記載することができる。
 - (7) 「備考」欄には、即日開示を実施したとき、その旨を記入する。

3 請求書の受付に当たっては、請求者に対して、次の事項の説明を行う。

- (1) 公文書を開示するかどうかの決定は、原則として15日以内に行うものであること。また、やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長することがあること。
- (2) 公文書の開示を実施する場合の日時及び場所は、公文書開示決定通知書で指定すること。
- (3) 公文書の写しの交付には、費用の負担が必要であること。

(請求書の取扱い)

第7条 請求書が提出された場合、情報公開窓口は、主務所属において当該公文書が特定されたならば、当該請求書に収受印を押印し（受付）、「受理」する。

請求書を保管するとともに、写しを2部作成し、1部を控えとして主務所属に送付、1部を請求者に交付又は送付する。なお、この場合、請求書を受け付けた日をもって、「請求書を受理した日」として取り扱う。

- 2 「受付」とは、請求書が情報公開窓口に到達したことを確認する行政機関の行為であり、その法的性格は、「事実行為」である。
- 3 「受理」とは、当該請求に対して、権限のある行政庁がその内容を審査すべきものとして受け取ることをいう。したがって、請求書を受理すると同時に、実施期間は、公文書の開示・非開示の決定を義務付けられることになる。

第4章 開示・非開示の決定等

(開示・非開示決定の事務)

第8条 開示・非開示決定の事務は、次のとおりとする。

- (1) 主務所属は、請求書を受理したときは、開示請求のあった公文書を検索し、当該公文書について、条例第9条各号に該当するか否かを検討する。
- (2) 決裁区分は、志摩広域行政組合決裁規程(平成16年志摩広域行政組合規程第8号)によるものとする。
- (3) 主務所属は、開示・非開示の決定及び決定期間の延長の決定をするに当たっては、あらかじめ事務局及び関係所属に協議する。この場合、協議の方法は、口頭又は文書による。なお、当該公文書に実施機関以外の組合の機関に関する情報が記録されている場合は、当該機関の意見を聴く。

(公文書が不存在の場合の取扱い)

第9条 受付後、請求された公文書が不存在であることが明らかとなった場合は、事務局に合議の上、速やかに、請求者に当該公文書が不存在である旨を通知する。

(開示・非開示の決定通知書の作成及び送付)

第10条 決定通知書の記入要領は、次のとおりとする。

- (1) 「実施機関が特定した公文書の件名」欄

当該公文書の作成年度及び件名を正確に記入する。この場合、原則として1件の公文書につき、1通の公文書開示決定通知書、公文書部分開示決定通知書又は公文書非開示決定通知書(以下「決定通知書」という。)を作成する。ただし、1枚の請求書に複数の公文書の件名が記載されている場合、開示・部分開示・非開示の決定が同一のものは、1枚の決定通知書にまとめて記載することができる。

- (2) 「開示の日時」及び「開示の場所」欄

開示の日時については、開示又は部分開示の決定通知書が請求者に到着するまでの日数を考

慮した上で、余裕のある日時を指定する。この場合、主務所属は、請求者と事前に電話等により連絡を取り、請求者の都合のよい日時を指定するよう努める。

開示の場所については、原則として主務所属とする。

(3) 「部分開示の理由」欄及び「非開示の理由」欄

条例第9条の該当する号番号及びその具体的な理由（複数の号に該当する場合には、その号番号及びその具体的な理由）を記入する。

(4) 「備考」欄

非開示をする理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができる場合は、その期日を記入する。当該機関は、おおむね1年以内とする。

2 主務所属は、開示・非開示の決定を行ったときは、事務局に合議の上、速やかに決定通知書を請求者に送付する。この場合において、主務所属にあっては、当該決定通知書の写しを2部作成し、1部を控えとして保管するとともに、1部を情報公開窓口へ送付する。

3 前項前段の規定にかかわらず、第1項第2号の規定により、請求者と事前に電話等により連絡を取り、決定事項を口頭で通知した場合には、窓口での交付に限り、開示日に決定通知書を直接手渡すことができる。

（決定期間の延長）

第11条 主務所属は、開示・非開示の決定が請求書を受理した日から15日以内にできないときは、当該期間内に期間の延長を決定し、公文書開示決定期間延長通知書により延長の期間及び理由を請求者に通知する。なお、再度の期間延長は、正当な理由（実施機関が開示・非開示の決定をするにつき通常用いられると期待される注意を持ってしても避けることのできない客観的な事情）のない限り認められないので留意するとともに、当該通知書の写し1部を情報公開窓口へ送付する。

（大量の公文書開示請求に係る特例）

第12条 主務所属は、開示の請求に係る公文書が著しく大量であるため、請求書を受理した日から15日以内に開示・非開示の決定をすることにより、事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、その相当部分について開示・非開示の決定をし、大量公文書請求に係る特例通知書を請求者に通知するとともに当該通知書の写し1部を情報公開窓口へ送付する。

（即日開示）

第13条 主務所属は、かつて開示請求に応じた等の理由により、請求当日、その全部を開示するときは、開示決定通知書の交付を省略することができる。

2 即日開示を実施したときは、請求書の備考欄にその旨を記載する。

第5章 公文書の開示

（公文書の開示の実施）

第14条 主務所属の職員は、開示又は部分開示の決定通知書に記載された日時までに、当該決定に係る公文書を指定された開示場所へ搬入しておく。なお、開示に際しては、主務所属の職員が行い、必要に応じて請求者に公文書の内容について説明する。

2 公文書の開示を実施する際は、即日開示及び第10条第3項の規定による口頭で通知した場合における開示を除き、請求者に対して開示又は部分開示の決定通知書の提示を求める。

（公文書の開示方法）

第15条 公文書の開示は、次の方法による。

(1) 文書、図面及び写真にあっては、閲覧又は写しの交付

(2) 電子的記録等にあつては、専用機器により再生したものの閲覧又は用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付及び記憶媒体へ複写したものの交付

(部分開示の方法)

第16条 公文書の部分開示は、次の方法による。

(1) 非開示部分がページ単位にあるとき。

ア 開示部分のみ乾式複写機で複写する。

イ 取り外し可能なものは、非開示部分を取り外して開示部分のみを閲覧に供する。

ウ その他適宜工夫をこらすこと。

(2) 開示部分と非開示部分とが同一ページに記録されているとき。

ア 公文書を乾式複写機で複写し、非開示部分をマジック等により黒く塗りつぶし、それを再度、乾式複写機で複写する。

イ 非開示部分を遮へい物で覆って乾式複写機で複写する。

(公文書に写しによる開示)

第17条 公文書の閲覧による開示は、原則として原本により行うが、次に該当する場合は、原本を複写したものを閲覧させることにより開示する。

(1) 開示することにより、汚損又は破損されるおそれがあると認められるとき。

(2) 公文書の部分開示をするとき。

(3) 日常業務に使用している台帳等を開示する場合で、開示することにより業務に支障を来すとき。

2 公文書の写しの閲覧による開示における複写費用は、徴収しない。

(指定日以外の公文書の開示の実施)

第18条 請求者の都合により、指定日に開示できなかったときは、新たに公文書の開示を実施することができる。この場合、改めて決定通知書を送付することを要しない。

(公文書の写しの作成方法)

第19条 公文書の写しの作成方法は、次のとおりとする。

(1) 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(2) 文書、図面及び写真の写しの作成については、当該公文書の原本を乾式複写機で複写して行う。また、電子的記録等で紙媒体に出力したものについても、その出力したものを乾式複写機で複写して行う。

(費用の徴収額)

第20条 図面等で業者委託の方法により複製する場合は、当該委託に要する費用とする。

(費用の徴収方法)

第21条 費用は、現金により徴収する。

2 現金の納付を受けたときは、請求者に対して、領収書を交付する。

(歳入科目)

第22条 公文書の写しの交付に要する費用として徴収した収入の歳入科目は、次のとおりである。(款) 諸収入 (項) 雑入 (目) 雑入 (節) 雑入

(写しの送付)

第23条 写しの送付の請求があつたときは、公文書の写しに係る費用及び送付に要する費用の納付を確認し、その後に作成した公文書の写しを請求者に送付する。

第6章 公文書の目録の作成

(情報公開窓口における公文書の目録の整備)

第24条 情報公開窓口における公文書の目録の整備は、当該目録を送付した各主務所属において行う。

第7章 審査請求の処理

(異議申立書の受領)

第25条 条例第7条の規定による開示・非開示の決定について、行政不服審査法（平成26年法律第68号）による審査請求があったときは、審査庁が受領し、直ちに処分庁へ写しを送付するとともに、弁明書の提出を求めなければならない。

2 審査庁は、前項の規定により処分庁から弁明書の提出があったときは、その写しを審査請求人等に送付しなければならない。

3 審査請求人は、前項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面（以下「反論書」という。）を提出することができる。この場合において、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(審査請求書の形式的審査)

第26条 審査庁は、審査請求人が審査請求適格を有するか否か、当該審査請求が審査請求期間内に行われたものであるか否か等を審査し、審査請求が不適法であると認められるときは、裁決書を審査請求人に送付するとともに、審査請求人に対し補正命令書により審査請求書の補正を求めるものとする。

(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第27条 審査庁は、審査請求を却下するときを除き、遅滞なく諮問書を作成し、次の書類の写しを添えて志摩広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会（以下「審査会」という。）に諮問する。

- (1) 審査請求書
- (2) 弁明書
- (3) 公文書開示請求書
- (4) 公文書の開示請求に対する決定書

(審査会の審査)

第28条 審査会は、条例及び志摩広域行政組合情報公開・個人情報保護審査会規則（平成21年志摩広域行政組合規則第3号）の定めるところにより審査する。

(書面審理)

第29条 審査会の開催に当たり、次のような手続を行う。

- (1) 処分庁は、審査会からの求めに応じ、一定の期間内にこれらに係る調書や報告書（以下「調書等」という。）を提出すること。
- (2) 調書等の提出があったときは、審査会は、審査請求人等にその写しを送付し、一定の期間内（調書等の提出期間と同程度の期間）に、これに対する反論書及び意見書の提出を求めるとともに、口頭意見陳述希望の有無について確認すること。
- (3) 審査会は、反論書及び意見書の提出があったときは、処分庁にその写しを送付すること。

(審査会の開催)

第30条 審査会を開催し、次のような審査を行う。

- (1) 審査請求に係る公文書の内容を審査すること。
- (2) 審査会が必要と認めるとき、又は申出により、処分庁職員等の出席を求め、説明等を聴くこ

と。

(3) 審査会が必要と認めるとき、又は申出により、審査請求人等の出席を求め、意見等を聴くこと。

(4) 審査会が必要と認めるとき、又は申出により、参加人その他関係者から意見等を聴くことがあること。

(審査会の答申)

第31条 審査会は、審査の結果（答申書）を審査庁へ送付する。

(審査請求に係る裁決等)

第32条 審査庁は、審査会から答申書を受領したときは、審理手続を終結し、その旨を審査請求人及び処分庁へ通知するとともに、遅滞なく審査請求に係る裁決の手続を行うものとする。

(審査請求を棄却する場合)

第33条 審査庁は、審査請求について、棄却する旨の決定をしたときは、裁決書を審査請求人に送付するとともに、その写しを処分庁に送付する。

(審査請求を認容し、公文書の開示をする場合)

第34条 審査庁は、審査請求について、開示・非開示の決定をしたときは、裁決書及び処分庁が新たに作成した公文書開示決定通知書又は公文書部分開示決定通知書を審査請求人に送付する。

第8章 実施状況の記録

(公文書開示請求等処理簿への記入)

第35条 主務所属は、公文書の開示の実施状況を公文書開示請求等処理簿（様式第1号）に記入する。

第9章 行政資料による情報提供

(行政資料の閲覧)

第36条 主務所属において作成し、又は受け入れた行政資料については、志摩広域行政組合の区域内の住民が容易に利用できるよう、情報提供に努める。

(行政資料の写しの交付)

第37条 情報提供として行う行政資料の写しの交付については、第20条（費用の徴収額）及び第21条（費用の徴収方法）の規定に準じて取り扱う。この場合において、行政資料の複写を希望する者は、あらかじめ行政資料複写依頼書（様式第2号）に必要な事項を記入して提出する。

附 則

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

附 則（令和7年10月2日告示第19号）

この告示は、公表の日から施行する。